



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TRIBUNAL PLENO

Processo: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - 0807247-93.2025.8.20.0000**

Polo ativo **NEREU BATISTA LINHARES**

Advogado(s): **MARCLEANE GOMES**

Polo passivo **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

Advogado(s): **RONALD MEDEIROS DE MORAIS**

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÕES APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA DO GESTOR. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e do Secretário de Estado da Administração.

2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da legalidade das multas aplicadas, da existência de decisão judicial protetiva e da alegada abusividade dos descontos incidentes sobre sua remuneração, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar elementos relevantes relacionados à coexistência de decisões judiciais conflitantes e à ausência de demonstração de conduta dolosa ou culposa do gestor, aptos a influenciar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reexame dos autos evidenciou que o acórdão embargado não apreciou adequadamente a existência de pronunciamento jurisdicional contemporâneo que mantinha hígida decisão judicial relacionada à matéria objeto das penalidades impostas ao impetrante.

5. A coexistência de decisões judiciais potencialmente conflitantes demonstra que o gestor atuou em contexto de dúvida objetiva quanto ao cumprimento das determinações incidentes sobre as vantagens remuneratórias discutidas.

6. A responsabilização perante os Tribunais de Contas exige a verificação dos elementos subjetivos da conduta imputada ao agente

público, não sendo suficiente a constatação objetiva do descumprimento da determinação administrativa.

7. A atuação administrativa amparada por ordem judicial apta a justificar a conduta afasta a caracterização de comportamento doloso ou culposos capaz de legitimar a imposição das sanções aplicadas.

8. O posterior julgamento de mérito da ação coletiva confirmou a orientação judicial que fundamentou a atuação do gestor, reforçando a legitimidade da conduta adotada e a incompatibilidade da manutenção das penalidades.

9. Reconhecida a omissão, sua correção altera o resultado do julgamento, impondo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para conceder a segurança e determinar a anulação das multas aplicadas ao impetrante pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte relacionadas ao alegado descumprimento de determinações referentes às vantagens remuneratórias discutidas no Processo nº 0811707-97.2021.8.20.5001.

Teses de julgamento: 1. A existência de decisões judiciais potencialmente conflitantes afasta a conclusão automática de descumprimento deliberado de determinação administrativa pelo gestor público. 2. A imposição de sanções pelos Tribunais de Contas pressupõe a análise dos elementos subjetivos da conduta atribuída ao agente público. 3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a omissão reconhecida possui aptidão para modificar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022 e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste.

RELATÓRIO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEREU BATISTA LINHARES em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, denegou a segurança em mandado de

segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e ao Secretário de Estado da Administração.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas as alegações relativas à ilegalidade das multas aplicadas, à incidência de decisão judicial protetiva e à suposta abusividade dos descontos realizados em sua remuneração.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado.

Em contrarrazões, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no acórdão e o caráter meramente infringente da insurgência.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Inicialmente, registro que o presente feito se encontrava pautado para julgamento na sessão realizada em 10 de junho de 2026. Contudo, em razão do pedido de vista formulado pelo Desembargador Claudio Santos, entendi por bem retirar o processo de pauta, a fim de proceder a exame mais detido dos fundamentos então apresentados e reavaliar a controvérsia submetida ao colegiado.

Após nova análise dos autos, das razões recursais e dos elementos probatórios constantes do processo, convenci-me da necessidade de revisão do entendimento anteriormente adotado.

Com efeito, embora o voto originalmente lançado tenha concluído pela inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, verifico que o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar aspecto relevante para o deslinde da

controvérsia, circunstância apta a caracterizar omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

A controvérsia gira em torno das penalidades impostas ao impetrante pelo Tribunal de Contas do Estado em razão do alegado descumprimento de determinações voltadas à exclusão de determinadas parcelas remuneratórias dos contracheques de servidores da área da saúde.

Ao reexaminar os autos, observo que o julgamento embargado se concentrou na linha cronológica extraída de um dos recursos então existentes, sem apreciar adequadamente a existência de outro pronunciamento jurisdicional contemporâneo que mantinha hígida a decisão liminar proferida na ação coletiva relacionada à matéria.

Tal circunstância se revela juridicamente relevante porque demonstra que o gestor estava submetido a cenário de evidente tensão entre comandos judiciais, circunstância incompatível com a conclusão de que teria deliberadamente descumprido determinações emanadas da Corte de Contas.

Nesse contexto, assume especial importância o fato de que a responsabilização perante os Tribunais de Contas não prescinde da análise dos elementos subjetivos da conduta atribuída ao agente público. A existência de pronunciamentos judiciais conflitantes e a atuação do gestor amparada por ordem judicial apta a justificar sua conduta afastam a caracterização de comportamento doloso ou culposos aptos a legitimar a imposição das sanções aplicadas.

Além disso, verifica-se que a própria discussão judicial acerca da manutenção das vantagens remuneratórias posteriormente recebeu solução de mérito favorável aos servidores beneficiados, circunstância que reforça a legitimidade da atuação administrativa adotada pelo impetrante enquanto vigente a controvérsia judicial.

Sob essa perspectiva, a manutenção das penalidades administrativas implicaria reconhecer a validade de sanções impostas justamente em razão do cumprimento de comando judicial que veio a ser posteriormente confirmado em cognição exauriente, resultado incompatível com a segurança jurídica e com a própria lógica do sistema jurisdicional.

Também merece relevo a circunstância de que a análise estritamente temporal adotada para justificar a existência de períodos supostamente não acobertados por decisões judiciais não se mostra suficiente para sustentar a responsabilização do gestor. Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam sucessivas decisões e distintas intimações judiciais que contribuíram para a formação da legítima convicção de que a manutenção das parcelas remuneratórias permanecia respaldada por determinação judicial válida.

De igual modo, o posterior julgamento de mérito da ação coletiva conferiu solução definitiva à controvérsia de fundo, absorvendo a precariedade própria das medidas liminares anteriormente concedidas e consolidando, em cognição exauriente, a orientação judicial que serviu de fundamento à atuação administrativa questionada.

Diante desse quadro, concluo que o acórdão embargado deixou de enfrentar elementos relevantes para a adequada compreensão da controvérsia, especialmente aqueles relacionados à coexistência de decisões judiciais potencialmente conflitantes, à ausência de demonstração de atuação dolosa do gestor e aos efeitos decorrentes do posterior julgamento de mérito da ação coletiva.

Reconhecida a omissão, sua correção conduz necessariamente à modificação do resultado anteriormente alcançado, uma vez que os elementos efetivamente constantes dos autos demonstram a existência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão deduzida na impetração.

Ante o exposto, reconsiderando o entendimento anteriormente adotado, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para suprir a omissão verificada e, em consequência, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, determinando a anulação das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte ao impetrante que tenham como fundamento o alegado descumprimento das determinações relativas às vantagens remuneratórias discutidas no Processo nº 0811707-97.2021.8.20.5001.

É como voto.

Natal, data da sessão de julgamento.

Desembargador AMAURY MOURA SOBRINHO

Relator

Natal/RN, 24 de Junho de 2026.

Assinado eletronicamente por: **AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO**

29/06/2026 11:34:02

<https://pje2gconsulta.tjrn.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento:

26062911340218

IMPRIMIR

GERAR PDF